P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ida als Indu Yongi Anak dari Abon;
2. Tempat lahir : Tewah;
3. Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun/ 14 November 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Negara Desa Fajar Harapan RT 006 Kec. Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng dan Jalan Lintas Tewah Kurun RT 001 RW 000Kel Tewah Kec. Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 18 September 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA als INDU YONGKI Anak Dari ABON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDA als INDU YONGKI Anak Dari ABON** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 14 (empat belas) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan Berat Bersih 6,9 (enam koma Sembilan) gram;
   - 3 (tiga) buah bundelan plastic klip;
   - 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam;
   - 1 (satu) buah plastic klip pembungkus paket shabu;
   - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
   - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk ANIMOB;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-4770-0095, Nomor IMEI I 868836032201293 Nomor IMEI II 868836032201285;
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Sehat Wanita warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa IDA als INDU YONGKI Anak Dari ABON pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Negara Desa Fajar Harapan RT.006/RW.- Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Nalo (DPO) di Pasar Besar Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan Sdr. Nalo menawarkan shabu kepada terdakwa serta Sdr. Nalo meminta nomor handphone terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menerima panggilan melalui handphone milik terdakwa dari Sdr. Nalo dan menanyakan keberadaan terdakwa yang kebetulan pada saat itu terdakwa sedang berada di Palangkaraya lalu Sdr. Nalo mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan Lintas Mahir Mahar Ujung Palangkaraya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan Sdr. Nalo bertemu di Jalan Lintas Mahir Mahar Ujung Palangkaraya, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Nalo sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Nalo menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi shabu kepada terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa sudah berada di rumah yang ada di Jalan Lintas Negara Desa Fajar Harapan RT.006/RW.- Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa membuka bungkusan plastik hitam yang diterima dari Sdr. Nalo lalu setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang ditimbang seluruhnya berjumlah 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan masing masing bungkusan memiliki berat 5 gram dan 2,5 gram. Kemudian terdakwa langsung memaketkan shabu tersebut dengan cara shabu 5 gram dibagi menjadi 8 paket dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,86 gram yang akan dijual dengan harga Rp. 1.500.000/paket dan untuk shabu 2,5 gram dibagi menjadi 7 paket dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram yang akan dijual dengan harga Rp. 300.000/paket. Setelah selesai memaketkan dan membungkus shabu tersebut kemudian terdakwa memasukkan 8 paket shabu dengan berat kotor masing-masing 0,86 gram tersebut di dalam sebuah botol plastik warna putih bertuliskan Sehat Wanita yang didalam botol tersebut juga ada 2 lembar tisu yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian disimpan di dalam lemari kamar tidur, lalu untuk 7 paket shabu dengan berat kotor masing-masing 0,45 gram terdakwa simpan di dalam plastik klip di atas lemari di dalam kamar tidur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB ada satu orang laki-laki tidak dikenal yang berasal dari Desa Fajar Harapan datang ke rumah terdakwa yang ada di Jalan Lintas Negara Desa Fajar Harapan RT.006/RW.- Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 paket shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan harga Rp. 300.000, lalu terdakwa menerima uang dari laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan terdakwa menyerahkan 1 paket shabu dengan harga Rp. 300.000. kemudian terdakwa menyimpan uang hasil penjualan shabu tersebut ke dalam dompet di kamar tidur rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB datang petugas kepolisian dari Polsek Manuhing dan Satresnarkoba dari Polres Gunung Mas ke rumah terdakwa yang ada di Jalan Lintas Negara Desa Fajar Harapan RT.006/RW.- Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyerahkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan memanggil Saksi Edi dan Saksi Deky untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa maka didapatlah 1 buah plastik klip yang berisi 6 paket shabu dengan harga Rp. 300.000/paket dan 8 paket shabu dengan harga Rp. 1.500.000/paket dalam sebuah botol plastik warna putih bertuliskan Wanita Sehat, uang Rp. 300.000 yang terdiri dari 2 lembar uang Rp. 100.000 dan 2 lembar uang Rp. 50.000 dari dalam dompet warna merah muda, 1 unit handphone merk OPPO A71 warna hitam di atas kasur di dalam kamar terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa mengakui bahwa barang bukti 14 paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, uang sejumlah Rp. 300.000 adalah uang hasil penjualan shabu dan 1 unit handphone merk OPPO A71 hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Sdr. Nalo dalam memesan shabu.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0376 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0375.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2670 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 052/11144.00/2024 tanggal 26 Juni Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan berat bersih 6,9 (enam koma sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 9,33 (sembilan koma tiga tiga) gram dan berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan berat bersih 6,9 (enam koma sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 9,33 (sembilan koma tiga tiga) gram dan berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IDA als INDU YONGKI Anak Dari ABON pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Negara Desa Fajar Harapan RT.006/RW.- Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB ada satu orang laki-laki tidak dikenal yang berasal dari Desa Fajar Harapan datang ke rumah terdakwa yang ada di Jalan Lintas Negara Desa Fajar Harapan RT.006/RW.- Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 paket shabu dengan harga Rp. 300.000, lalu terdakwa menerima uang dari laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan terdakwa menyerahkan 1 paket shabu dengan harga Rp. 300.000. kemudian terdakwa menyimpan uang hasil penjualan shabu tersebut ke dalam dompet di kamar tidur rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB datang petugas kepolisian dari Polsek Manuhing dan Satresnarkoba dari Polres Gunung Mas ke rumah terdakwa yang ada di Jalan Lintas Negara Desa Fajar Harapan RT.006/RW.- Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyerahkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan memanggil Saksi Edi dan Saksi Deky untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa maka didapatlah 1 buah plastik klip yang berisi 6 paket shabu dengan harga Rp. 300.000/paket dan 8 paket shabu dengan harga Rp. 1.500.000/paket dalam sebuah botol plastik warna putih bertuliskan Wanita Sehat, uang Rp. 300.000 yang terdiri dari 2 lembar uang Rp. 100.000 dan 2 lembar uang Rp. 50.000 dari dalam dompet warna merah muda, 1 unit handphone merk OPPO A71 warna hitam di atas kasur di dalam kamar terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa mengakui bahwa barang bukti 14 paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, uang sejumlah Rp. 300.000 adalah uang hasil penjualan shabu dan 1 unit handphone merk OPPO A71 hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Sdr. Nalo (DPO) dalam memesan shabu. Terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa dan Sdr. Nalo bertemu di Jalan Lintas Mahir Mahar Ujung Palangkaraya, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Nalo sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Nalo menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi shabu kepada terdakwa.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0376 tanggal 28 Juni 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0375.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2670 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan Lampiran Nomor 052/11144.00/2024 tanggal 26 Juni Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan berat bersih 6,9 (enam koma sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 9,33 (sembilan koma tiga tiga) gram dan berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sabu berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan berat bersih 6,9 (enam koma sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 9,33 (sembilan koma tiga tiga) gram dan berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P. bin Sarbani, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, kami melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa dimana saat itu mengamankan Terdakwa. Kemudian kami memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Edi Irawan untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa dan 8 (delapan) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari dalam lemari kamar tidur Terdakwa. Selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan tersebut didapat pula 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa membeli dari Sdr. Nalo di Jalan Mahir Mahar Ujung, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali. Dimana dari 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi dan memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sebelumnya telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nalo dan Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bripda Gustianor bin Misran, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, kami melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa dimana saat itu mengamankan Terdakwa. Kemudian kami memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Edi Irawan untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa dan 8 (delapan) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari dalam lemari kamar tidur Terdakwa. Selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan tersebut didapat pula 3 (tiga buah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa membeli dari Sdr. Nalo di Jalan Mahir Mahar Ujung, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali. Dimana dari 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi dan memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sebelumnya telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nalo dan Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edi Irawan als Bapak Meisa bin Rustam, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Junii 2024 saat saksi sedang berada di rumah, pada saat itu saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa sesampainya di tempat kejadian disana sudah diamankan Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa dan 8 (delapan) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari dalam lemari kamar tidur Terdakwa. Selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan tersebut didapat pula 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga di daerah wilayah saksi selaku Ketua RT. Terdakwa merupakan warga baru yang datang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar 2 (dua) bulan lalu. Terdakwa tinggal bersama suami Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa di tempat Terdakwa ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada ditemukan. Setelah saksi datang baru kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut dan selanjutanya pihak Kepolisian memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr. Edi Irawan dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa dan 8 (delapan) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari dalam lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan tersebut didapat pula 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Nalo di Jalan Mahir Mahar Ujung, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saat Terdakwa sedang berada di Palangka Raya, saat di pasar besar kota Palangka Raya saya tidak sengaja bertemu Sdr. Nalo;
- Bahwa Terdakwa dulu kenal dengan Sdr. Nalo karena suami pertama Terdakwa dulu merupakan pemakai Narkotika jenis sabu-sabu dan sering beli dari Sdr. Nalo dan setelah bertemu dengan Sdr. Nalo di pasar, kemudian Sdr. Nalo menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sdr. Nalo menghubungi Terdakwa melalui handphone dan kemudian kembali menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Terdakwa iyakan, kemudian Sdr. Nalo menyuruh Terdakwa menuju Jalan Mahir Mahar Ujung, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian di sana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nalo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram dan setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual Kembali kemudian Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada adik ipar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat di Palangka Raya mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nalo untuk kemudian menjualnya kembali karena perlu uang untuk memenuhi perluan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Nalo yaitu dari uang sisa hasil menjual alat sedot emas;
- Bahwa apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, mereka tinggal datang ke rumah saya. Orang-orang tahu karena keluarga suami Terdakwa banyak sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain, Terdakwa hanya pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nalo saja dan Terdakwa tidak pernah memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam tersebut saya gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam tersebut saya gunakan untuk membagi dan memaketkan Narkotika jenis sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dan dari 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya 8 (delapan) paket masing-masing akan jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket masing-masing akan jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan Berat Bersih 6,9 (enam koma Sembilan) gram;
- 3 (tiga) buah bundelan plastic klip;
- 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic klip pembungkus paket shabu;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk ANIMOB;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-4770-0095, Nomor IMEI I 868836032201293 Nomor IMEI II 868836032201285;
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Sehat Wanita warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa

- Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0376 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0375.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor: 052/11144.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan berat bersih 6,9 (enam koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa dimana saat itu mengamankan Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Edi Irawan untuk menyaksikan Angota Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 8 (delapan) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa benar selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan tersebut didapat pula 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Nalo di Jalan Mahir Mahar Ujung, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saat Terdakwa sedang berada di Palangka Raya, saat di pasar besar kota Palangka Raya saya tidak sengaja bertemu Sdr. Nalo;
- Bahwa benar Terdakwa dulu kenal dengan Sdr. Nalo karena suami pertama Terdakwa dulu merupakan pemakai Narkotika jenis sabu-sabu dan sering beli dari Sdr. Nalo dan setelah bertemu dengan Sdr. Nalo di pasar, kemudian Sdr. Nalo menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sdr. Nalo menghubungi Terdakwa melalui handphone dan kemudian kembali menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

iyakan, kemudian Sdr. Nalo menyuruh Terdakwa menuju Jalan Mahir Mahar Ujung, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian di sana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nalo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram dan setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual Kembali kemudian Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada adik ipar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pada saat di Palangka Raya mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nalo untuk kemudian menjualnya kembali karena perlu uang untuk memenuhi perluan rumah tangga;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Nalo yaitu dari uang sisa hasil menjual alat sedot emas;
- Bahwa benar apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, mereka tinggal datang ke rumah Terdakwa dan orang-orang tahu karena keluarga suami Terdakwa banyak sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain, Terdakwa hanya pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nalo saja dan Terdakwa tidak pernah memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam tersebut saya gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam tersebut saya gunakan untuk membagi dan memaketkan Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu-sabu dan dari 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya 8 (delapan) paket masing-masing akan jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket masing-masing akan jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0376 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0375.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor: 052/11144.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan berat bersih 6,9 (enam koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Ida als Indu Yongi Anak dari Abon dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. LHU.098.K.05.16.24.0376 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0375.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa dimana saat itu mengamankan Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian memanggil dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Edi Irawan untuk menyaksikan Angota Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa dan 8 (delapan) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan tersebut didapat pula 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga buah) bundelan plastik klip, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paket shabu, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk Animob, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sehat wanita berwarna putih serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Nalo di Jalan Mahir Mahar Ujung, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saat Terdakwa sedang berada di Palangka Raya, saat di pasar besar kota Palangka Raya saya tidak sengaja bertemu Sdr. Nalo yang Terdakwa dulu kenal dengan Sdr. Nalo karena suami pertama Terdakwa dulu merupakan pemakai Narkotika jenis sabu-sabu dan sering beli dari Sdr. Nalo dan setelah bertemu dengan Sdr. Nalo di pasar, kemudian Sdr. Nalo menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian meminta nomor handphone Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juni 2024 Sdr. Nalo menghubungi Terdakwa melalui handphone dan kemudian kembali menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Terdakwa iyakan, kemudian Sdr. Nalo menyuruh Terdakwa menuju Jalan Mahir Mahar Ujung, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian di sana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nalo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) gram dan setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Negara, Desa Fajar Harapan, RT006, RW-. Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual Kembali kemudian Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada adik ipar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Nalo yaitu dari uang sisa hasil menjual alat sedot emas;

Menimbang, bahwa apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, mereka tinggal datang ke rumah Terdakwa dan orang-orang tahu karena keluarga suami Terdakwa banyak sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain, Terdakwa hanya pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nalo saja dan Terdakwa tidak pernah memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi dan memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu dan dari 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya 8 (delapan) paket masing-masing akan jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket masing-masing akan jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat di Palangka Raya mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nalo untuk kemudian menjualnya kembali karena perlu uang untuk memenuhi perluan rumah tangga karena Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangga Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor: 052/11144.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan berat bersih 6,9 (enam koma sembilan) gramm;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang Menjual bahan yang mengandung metamfitamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram *telah terpenuhi;*

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 14 (empat belas) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan Berat Bersih 6,9 (enam koma Sembilan) gram;
- 3 (tiga) buah bundelan plastic klip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic klip pembungkus paket shabu;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk ANIMOB;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-4770-0095, Nomor IMEI I 868836032201293 Nomor IMEI II 868836032201285;
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Sehat Wanita warna putih;

oleh karena untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan sedangkan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida als Indu Yongi Anak dari Abon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 14 (empat belas) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram dan Berat Bersih 6,9 (enam koma Sembilan) gram;
   - 3 (tiga) buah bundelan plastic klip;
   - 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam;
   - 1 (satu) buah plastic klip pembungkus paket shabu;
   - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
   - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda merk ANIMOB;
   - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam;
   - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-4770-0095, Nomor IMEI I 868836032201293 Nomor IMEI II 868836032201285;
   - 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Sehat Wanita warna putih;

     Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

     Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fransiskus Sinurat, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Penganti

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)